

X, 20. Mai 2019

Aktennr.: BIM 2019/458

Hausdurchsuchungsbefehl

(Art. 244 f. StPO)

In der Strafsache gegen

Beschuldigte Person	SCHRÖDER Sandy , geb. 23.10.1990, wohnhaft in Z, Hauptstrasse 80, z.Z. in Untersuchungshaft, Kantonsgefängnis X, amtl. verteidigt durch RA M, Gerechtigkeitsgasse, Z
Straftatbestand	versuchte schwere Körperverletzung (Art. 122 StGB i.V.m. Art. 22 StGB)

wird gestützt auf Art. 244 f. StPO eine **Hausdurchsuchung** angeordnet

Person, bei welcher die Hausdurchsuchung durchzuführen ist	Wohnort von SCHRÖDER Sandy , geb. 23.10.1990, Hauptstrasse 80, Z
Zu durchsuchende Räumlichkeiten	Sämtliche Sandy Schröder zugänglichen Räume (namentlich Wohnung, Büro, Keller, Estrich, Archiv-, Lager- und Nebenräume, Garagen und Abstellplätze, etc.), Fahrzeuge und Behältnisse
Zweck der Hausdurchsuchung	- Sicherung von Tatspuren (Art. 244 Abs. 2 Bst. b StPO) - Sicherstellung von Beweismitteln (Art. 263 Abs. 1 Bst. a StPO) inkl. Daten auf allen EDV-Datenträgern und -anlagen (Art. 246 StPO) - Sicherstellung von der Einziehung unterliegenden Gegenständen und Vermögenswerten (Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO)
Die Hausdurchsuchung veranlassende Gründe	Sandy Schröder wird verdächtigt, am 17. Mai 2019 ihren Bekannten Sebbi Stainkogler in ihrer Wohnung an der Hauptstrasse 80 in Z mit mehreren Stichen mit der Metallspitze eines Schirms am Oberkörper verletzt zu haben. Es ist zu vermuten, dass in den genannten Räumen Tatspuren oder zu beschlagnahmende Gegenstände vorhanden sind.
Zu sichernde Gegenstände/Vermögenswerte	Allenfalls angetroffene tatrelevante Gegenstände sind zwecks Beweissicherung und im Hinblick auf eine mögliche Einziehung sicherzustellen.

Durchführung	Mit der Durchführung der Hausdurchsuchung wird die Kriminalpolizei X beauftragt.
Besonderes	Die sichergestellten Aufzeichnungen und Gegenstände sind zu durchsuchen. Die Inhaberin oder der Inhaber kann sich vorgängig zum Inhalt der Aufzeichnungen äussern (Art. 247 Abs. 1 StPO). Aufzeichnungen und Gegenstände, die nach Angaben der Inhaberin oder des Inhabers wegen eines Aussage- oder Zeugnisverweigerungsrechts oder aus anderen Gründen nicht durchsucht oder beschlagnahmt werden dürfen, sind zu versiegeln (Art. 248 Abs. 1 StPO). Wegen der Dringlichkeit der Ermittlungen wurde die Hausdurchsuchung vorerst mündlich am Mittwoch, 17. Mai 2019, 02.30 Uhr, angeordnet.
Rechtsmittelbelehrung	Gegen diese Verfügung kann nach Art. 393 ff. StPO innert 10 Tagen seit Eröffnung schriftlich und begründet Beschwerde beim Kantonsgericht X, A-Strasse 1, Postfach 1111, Z, erhoben werden.
Zu eröffnen durch Übergabe	- Beschuldigte Person bzw. Beigezogene Person
Zustellung an	- Kriminalpolizei X zum Vollzug - RA M, Gerechtigkeitsgasse, Z

Staatsanwaltschaft des Kantons X

S

Staatsanwältin

Durchsuchungsprotokoll

(Art. 241 ff. StPO)

Beschuldigte Person: **SCHRÖDER Sandy**, geb. 23.10.1990, wohnhaft in Z, Hauptstrasse 80

Straftatbestand: versuchte schwere Körperverletzung (Art. 122 StGB i.V.m. Art. 22 StGB)

Datum/Zeit Durchsuchung: 17. Mai 2019, 02.45 Uhr

Ort der Durchsuchung: Z, Hauptstrasse 80, Wohnort der beschuldigten Person

- ☒ Wohnort der beschuldigten Person
- ☐ Wohnort von.....
- ☐ Räumlichkeiten Arbeitsort
- ☒ dazugehörige Estrich-, Keller-, Garagen- und Ökonomieräume
- ☐ Fahrzeug
- ☐ Person

Auftraggebende Behörde/
Person:

- ☒ Staatsanwaltschaft des Kantons X, StA S
- ☐ Kantonspolizei X (Gefahr im Verzug)
- ☐

Einwilligung betroffene
Person:

Die betroffene Person willigt von sich aus in die Durchsuchung ein:
☐ Ja ☐ Nein

.....
Ort/Datum/Zeit

.....
Name/Vorname/Unterschrift

Beauftragte Behörde: ☒ Polizei

Anwesende Personen: Amtsperson: G.G., Gemeindeschreiber von Z

Polizei: Pol H, Gfr N, Kpl I, Wm B, Wm Q

Belehrung des Inhabers von anderen Aufzeichnungen: Der Inhaber von sichergestellten Schriftstücken, Datenträgern und Aufzeichnungen kann Beschwerde (Art. 393 StPO) gegen die Durchsuchung erheben. Verzichtet er auf die Beschwerde, so können die Aufzeichnungen sofort als Beweise (entlastend/belastend) im Strafverfahren verwendet werden.

Stellungnahme des Inhabers: Der/Die Inhaber/in von sichergestellten Aufzeichnungen erklärt:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Verzeichnis der sichergestellten Gegenstände:

Nr.	Gegenstandsbezeichnung	Fundort	Inhaber	Zufallsfund	Siegelung
1	Schirm, orange	Wohnzimmer, neben Sofa	Schröder Sandy		

Die unterzeichnenden Personen bestätigen mit ihrer Unterschrift die Vollständigkeit und Richtigkeit des Durchsuchungsprotokolls:

Ort/Datum/Zeit

Z, 17. Mai 2019, 03.10 Uhr

Betroffene Person:

Drittperson: Amtsperson, G.G. (Gemeindeschreiber von Z): *A.G.*

Protokollführerin: Pol H: *[Signature]*

Information an die Staatsanwaltschaft betreffend Durchsuchung

(Art. 241 Abs. 3 StPO) — ist nur auszufüllen, wenn die Durchsuchung polizeilich angeordnet wurde

Die Information der Staatsanwaltschaft über die polizeilich angeordnete Durchsuchung erfolgte am per Fax.

Polizeilich getroffene Anordnungen und Begründung der Gefahr in Verzug:

.....

Staatsanwaltschaft des Kantons X

X, 21. Mai 2019

Aktennr: BIM 2019/458

Untersuchung von Personen / Durchführung am Körper

(Art. 251 und 252 StPO)

In der Strafsache gegen

Beschuldigte Person **SCHRÖDER Sandy**, geb. 23.10.1990, wohnhaft in Z, Hauptstrasse 80

Verteidigung (amtl.) Rechtsanwalt M, Gerechtigkeitsgasse, Z

Geschädigt **STAINKOGLER Sebbi**, geb. 19.06.1987, wohnhaft in Z, Steinalde 3

Straftatbestand versuchte schwere Körperverletzung (Art. 122 StGB i.V.m. Art. 22 StGB)

wird aus folgenden Gründen:

1. Sandy Schröder wird verdächtigt, am 17. Mai 2019 ihren Bekannten Sebbi Stainkogler in ihrer Wohnung an der Hauptstrasse 80 in Z mit mehreren Stichen mit der Metallspitze eines Schirms am Oberkörper verletzt zu haben.
2. Um den Sachverhalt festzustellen und insbesondere die Schuldfähigkeit gemäss Art. 19 StGB von Sandy Schröder beurteilen zu können, sind eine Blut- und Urinprobe notwendig.
3. Besondere Schmerzen oder eine Gefährdung der Gesundheit sind damit nicht verbunden (Art. 251 Abs. 2 und 3 StPO). Soweit die Massnahme einen Eingriff in die körperliche Integrität zur Folge hat, wird sie durch eine medizinische Fachperson vorgenommen (Art. 252 StPO).

verfügt:

1. Gegenüber Sandy Schröder werden eine Blut- und Urinprobe angeordnet.
2. Mit dem Vollzug der Anordnung wird die Kantonspolizei X beauftragt.
Wegen der Dringlichkeit erfolgte die Anordnung vorerst mündlich am 17. Mai 2019, 02.31 Uhr.
3. Die Probe ist durch das Institut für Rechtsmedizin der Universität T (IRM), dessen Mitarbeitende als ständige Sachverständige bestimmt wurden, wie folgt auszuwerten:

4. ☒ Betäubungsmittel allgemein ☒ Medikamente allgemein ☒ Alkohol
- | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| ☐ Opiate | ☐ Kokain | ☐ Cannabis | ☐ Amphetamine |
| ☐ LSD | ☐ Methadon | ☐ Barbiturate | ☐ Benzodiazepine |
| ☐ | ☐ | | |

Die Mitarbeitenden des IRM werden auf ihre Geheimhaltungspflichten gemäss Art. 73 Abs. 1 StPO und die Straffolgen eines wissentlich falschen Gutachtens (Art. 307 StGB: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe) hingewiesen.

5. Gegen diese Verfügung oder deren zwangsweise Durchsetzung kann innert 10 Tagen seit Eröffnung schriftlich und begründet beim Kantonsgericht X, A-Strasse 1, Postfach 1111, Z, Beschwerde erhoben werden (Art. 393 ff. StPO).
6. Zustellung an:
- Kantonspolizei X, Wm P, zum Vollzug
 - Institut für Rechtsmedizin als Auftrag (durch die Kantonspolizei X)
 - RA M, Einschreiben im Doppel, für sich und die beschuldigte Person

Staatsanwaltschaft des Kantons X



S
Staatsanwältin

Staatsanwaltschaft des Kantons X

X, 21. Juli 2019

Aktennr: BIM 2019/458

Untersuchung von Personen / Durchführung am Körper

(Art. 251 und 252 StPO)

In der Strafsache gegen

Beschuldigte Person **SCHRÖDER Sandy**, geb. 23.10.1990, wohnhaft in Z, Hauptstrasse 80

Verteidigung (amtl.) Rechtsanwalt M, Gerechtigkeitsgasse, Z

Geschädigt **STAINKOGLER Sebbi**, geb. 19.06.1987, wohnhaft in Z, Steinalde 3

Straftatbestand versuchte schwere Körperverletzung (Art. 122 StGB i.V.m. Art. 22 StGB)

wird aus folgenden Gründen:

1. Sandy Schröder wird verdächtigt, am 17. Mai 2019 ihren Bekannten Sebbi Stainkogler in ihrer Wohnung an der Hauptstrasse 80 in Z mit mehreren Stichen mit der Metallspitze eines Schirms am Oberkörper verletzt zu haben.
2. Um den Sachverhalt festzustellen, ist eine Blut- und Urinprobe notwendig.
3. Besondere Schmerzen oder eine Gefährdung der Gesundheit sind damit nicht verbunden (Art. 251 Abs. 2 und 3 StPO). Soweit die Massnahme einen Eingriff in die körperliche Integrität zur Folge hat, wird sie durch eine medizinische Fachperson vorgenommen (Art. 252 StPO).
4. Die Blut- und Urinproben sind unerlässlich, um die dem Verfahren zugrunde liegende Straftat gemäss Art. 122 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB aufzuklären, und daher auch gegenüber einer nicht beschuldigten Personen zulässig (Art. 251 Abs. 4 StPO).

verfügt:

1. Gegenüber Sebbi Stainkogler wird eine Blut- und Urinprobe angeordnet.
2. Mit dem Vollzug der Anordnung wird die Kantonspolizei X beauftragt.
Wegen der Dringlichkeit erfolgte die Anordnung vorerst mündlich am 17. Mai 2019, 02.31 Uhr.
3. Die Probe ist durch das Institut für Rechtsmedizin der Universität T (IRM), dessen Mitarbeitende als ständige Sachverständige bestimmt wurden, wie folgt auszuwerten:

4. ☒ Betäubungsmittel allgemein ☒ Medikamente allgemein ☒ Alkohol
- | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| ☐ Opiate | ☐ Kokain | ☐ Cannabis | ☐ Amphetamine |
| ☐ LSD | ☐ Methadon | ☐ Barbiturate | ☐ Benzodiazepine |
| ☐ | ☐ | | |

Die Mitarbeitenden des IRM werden auf ihre Geheimhaltungspflichten gemäss Art. 73 Abs. 1 StPO und die Straffolgen eines wissentlich falschen Gutachtens (Art. 307 StGB: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe) hingewiesen.

5. Gegen diese Verfügung oder deren zwangsweise Durchsetzung kann innert 10 Tagen seit Eröffnung schriftlich und begründet beim Kantonsgericht X, A-Strasse 1, Postfach 1111, Z, Beschwerde erhoben werden (Art. 393 ff. StPO).
6. Zustellung an:
- Kantonspolizei X, Wm P, zum Vollzug
 - Institut für Rechtsmedizin als Auftrag (durch die Kantonspolizei X)
 - Sebbi Stainkogler, Steinalde 3, Z, Einschreiben

Staatsanwaltschaft des Kantons X



S
Staatsanwältin

Institut für Rechtsmedizin der Universität T (IRM)

Analyseergebnisse für SCHRÖDER Sandy, geb. 23.10.1990

a) Ergebnisse der immunochemischen Vorteste im Urin:

Gesamt-Opiate:	negativ
Cocain:	negativ
Cannabis:	negativ
Amphetamine:	negativ
Methadon:	negativ
Barbiturate:	negativ
Benzodiazepine:	negativ
GHB:	negativ

b) Ergebnisse der forensisch-toxikologischen Analysen des Urins

Screening: Keine Hinweise auf körperfremde Stoffe von pharmakologischer oder toxikologischer Relevanz.

c) Ergebnisse der gezielten forensisch-toxikologischen Analysen des peripheren Blutes

Ethylalkohol: nicht nachweisbar

Diese Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt der Blutentnahme.

(.....)

T, 26. Juni 2019

Freundliche Grüße



sig. A.L.



sig. M. S.

Institut für Rechtsmedizin der Universität T (IRM)

Analyseergebnisse für STAINKOGLER Sebbi, geb. 19.06.1987

a) Ergebnisse der immunochemischen Vorteste im Urin:

Gesamt-Opiate:	negativ
Cocain:	negativ
Cannabis:	negativ
Amphetamine:	negativ
Methadon:	negativ
Barbiturate:	negativ
Benzodiazepine:	negativ
GHB:	negativ

b) Ergebnisse der forensisch-toxikologischen Analysen des Urins

Screening: Keine Hinweise auf körperfremde Stoffe von pharmakologischer oder toxikologischer Relevanz.

c) Ergebnisse der gezielten forensisch-toxikologischen Analysen des peripheren Blutes

Ethylalkohol: nicht nachweisbar

Diese Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt der Blutentnahme.

(.....)

T, 26. Juni 2019

Freundliche Grüße



sig. A.L.



sig. M. S.

**Anwaltsbüro ABC & Partner,
Pappelhain 15
0102 E**
eingetragen im Anwaltsregister

Einschreiben

Staatsanwaltschaft des Kantons X
Kantonsstrasse 2
X

Z, 21. Mai 2019

**BIM 2019/458: Strafverfahren gegen Sandy Schröder – Mandatierung,
Privatklägerschaft und Akteneinsicht**

Sehr geehrte Frau Staatsanwältin

Herr Sebbi Stainkogler, Steinhalde 3, Z, hat mich mit der Wahrung seiner Interessen beauftragt. Eine Kopie der entsprechenden Vollmacht liegt bei.

Gleichzeitig erkläre ich hiermit, dass sich mein Klient als Straf- und Zivilkläger konstituiert. Die Bezifferung und Begründung allfälliger Zivilforderungen behält sich mein Klient ausdrücklich vor. Diese erfolgen spätestens im Parteivortrag.

Ich ersuche Sie höflich, mir die Verfahrensakten zuzustellen.

Namens und im Auftrag meines Klienten stelle ich das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege sowie Rechtsverteidigung durch den Unterzeichnenden gemäss Art. 137 StPO. Die Unterlagen werde ich Ihnen nach Erhalt zukommen lassen.

Besten Dank für Ihre Bemühungen.

Freundliche Grüsse


RAA

**Anwaltsbüro ABC & Partner,
Pappelhain 15
0102 E**
eingetragen im Anwaltsregister

Rechtsanwalt A
wird in Sachen **Strafverfahren gegen Sandy Schröder**

.....
zu allen Rechtshandlungen eines/einer/von Generalbevollmächtigten mit dem Recht, Stellvertreter zu ernennen, bevollmächtigt.

Die Vollmacht schliesst insbesondere ein: aussergerichtliche Vertretung, Vertretung vor allen Gerichten, Verwaltungsbehörden und Schiedsgerichten, Abschluss von Gerichtsstandsvereinbarungen und Schiedsverträgen, Ergreifen von Rechtsmitteln, Abgeben von Abstandserklärungen, Abschluss von Vergleichen, Anerkennung und Rückzug von Klagen, Vollzug von Urteilen und abgeschlossenen Vergleichen, Empfangnahme und Herausgabe von Wertschriften, Zahlungen und anderen Streitgegenständen, Anhebung und Durchführung von Schuldbetreibungen, einschliesslich Stellen des Konkursbegehrens, Vertretung in Erbschaftssachen und bei öffentlichen Beurkundungen und Grundbuchgeschäften, Vertretung in Strafsachen, insbesondere Anheben/Stellen und Rückzug von Strafklagen und -anträgen.

Abweichende prozessrechtliche Bestimmungen vorbehalten, erlischt diese Vollmacht nicht mit dem Ableben, der Verschollenerklärung, dem Verlust der Handlungsfähigkeit oder dem Konkurs der Klientschaft.

Diese Vollmacht wird zur Verfolgung eines Auftrags erteilt, den die Klientschaft mit der/dem hiermit BevollmächtigtenRA A.....

.....
abgeschlossen hat.

Die Klientschaft bestätigt, dass sie ihren Anspruch auf eine allfällige Prozessentschädigung dem/den/der Beauftragten zahlungshalber abgetreten hat.

Z, 4. Juni 2019

Die Klientschaft:



.....
Sebbi Stainkogler

X, 21. Mai 2019
Aktennr: BIM 2019/458

Beschlagnahmebefehl

(Art. 263 StPO)

In der Strafsache gegen

Beschuldigte Person	SCHRÖDER Sandy, geb. 23.10.1990, von Dortmund, Deutschland, wohnhaft Hauptstrasse 80, Z
Verteidigung (amtl.)	Rechtsanwalt lic. iur. M, Gerechtigkeitsgasse, Z
Straftatbestand	versuchte schwere Körperverletzung (Art. 122 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 22 StGB)

wird aus folgenden Gründen:

Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson können beschlagnahmt werden, wenn sie voraussichtlich als Beweismittel, zur Sicherstellung von Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen gebraucht werden, den Geschädigten zurückzugeben oder einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 69 ff. StGB).

Sandy Schröder wird dringend verdächtigt, am 17. Mai 2019, um ca. 01.30 Uhr, in ihrer Wohnung an der Hauptstrasse 80 in Z, Sebbi Stainkogler Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt zu haben, indem sie mehrmals mit der Metallspitze eines Schirms auf den Oberkörper ihres Bekannten Sebbi Stainkogler eingestochen hat.

Der Schirm wurde im Rahmen der Spurensicherung polizeilich sichergestellt. Der Schirm kann für die Beurteilung des strafrechtlich relevanten Sachverhalts von Bedeutung sein und entsprechend als Beweismittel dienen. Er ist daher nach Art. 263 Abs.1 lit. a StPO zu beschlagnahmen.

verfügt:

1. Der polizeilich sichergestellte und beim Kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei X aufbewahrte «Schirm, orange» (Akten-Nr.: 0005, Asservat 1) wird beschlagnahmt (Art. 263 Abs. 1 lit. a StPO).
2. Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen seit Eröffnung schriftlich und begründet beim Kantonsgericht X, A-Strasse 1, Postfach 1111, Beschwerde erhoben werden (Art. 393 ff. StPO).

3. Zustellung an:

- RA M, Einschreiben, im Doppel, für sich und die beschuldigte Person
- Kriminaltechnischer Dienst, Wm H, zur Kenntnis

Staatsanwaltschaft des Kantons X



S

Staatsanwältin

X, 21. Mai 2019
Aktennr: BIM 2019/458

Beschlagnahmebefehl

(Art. 263 StPO)

In der Strafsache gegen

Beschuldigte Person	SCHRÖDER Sandy, geb. 23.10.1990, von Dortmund, Deutschland, wohnhaft Hauptstrasse 80, Z
Verteidigung (amtl.)	Rechtsanwalt lic. iur. M, Gerechtigkeitsgasse, Z
Straftatbestand	versuchte schwere Körperverletzung (Art. 122 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 22 StGB)

wird aus folgenden Gründen:

Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson können beschlagnahmt werden, wenn sie voraussichtlich als Beweismittel, zur Sicherstellung von Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen gebraucht werden, den Geschädigten zurückzugeben oder einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 69 ff. StGB).

Sandy Schröder wird dringend verdächtigt, am 17. Mai 2019, um ca. 01.30 Uhr, in ihrer Wohnung an der Hauptstrasse 80 in Z, Sebbi Stainkogler Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt zu haben, indem sie mehrmals mit der Metallspitze eines Schirms auf den Oberkörper ihres Bekannten Sebbi Stainkogler eingestochen hat.

Der Schirm wurde im Rahmen der Spurensicherung polizeilich sichergestellt. Der Schirm kann für die Beurteilung des strafrechtlich relevanten Sachverhalts von Bedeutung sein und entsprechend als Beweismittel dienen. Er ist daher nach Art. 263 Abs.1 lit. a StPO zu beschlagnahmen.

verfügt:

1. Der polizeilich sichergestellte und beim Kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei X aufbewahrte «Schirm, orange» (Akten-Nr.: 0005, Asservat 1) wird beschlagnahmt (Art. 263 Abs. 1 lit. a StPO).
2. Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen seit Eröffnung schriftlich und begründet beim Kantonsgericht X, A-Strasse 1, Postfach 1111, Beschwerde erhoben werden (Art. 393 ff. StPO).

3. Zustellung an:

- RA M, Einschreiben, im Doppel, für sich und die beschuldigte Person
- Kriminaltechnischer Dienst, Wm H, zur Kenntnis

Staatsanwaltschaft des Kantons X



S

Staatsanwältin

BIM 2019/458

Einvernahmeprotokoll

(Art. 78 StPO)

Ort der Einvernahme: X
Datum der Einvernahme: 23. Mai 2019
Beginn der Einvernahme: 09:00 Uhr

Zeuge:

Name: **STAINKOGLER**
Vorname: **Sebbi**
Geburtsdatum: 19.06.1987
Heimatort / Nationalität: Salzburg/Österreich
Beruf: Informatiker
Zivilstand: ledig
Adresse: Steinalde 3, Z

In Anwesenheit von:

Im Einvernahmebüro:

Staatsanwältin: S
Protokollführung: R

Im Übertragungsraum:

Beschuldigte Person: Schröder Sandy
Verteidigung Beschuldigte: RA M
Bewachung: Pol D, Kapo X

S. Stainkogler

1 **Verbot von Bild- und Tonaufnahmen**

2 Die Anwesenden werden darauf aufmerksam gemacht, dass Ton- und
3 Bildaufnahmen innerhalb des Gebäudes nicht gestattet sind, Widerhand-
4 lungen mit Ordnungsbussen bestraft und unerlaubte Aufnahmen
5 beschlagnahmt werden können.

7 **Recht auf Begleitung durch eine Vertrauensperson**

8 Es steht Ihnen als Opfer das Recht zu, sich bei allen
9 Verfahrenshandlungen nebst einem Rechtsbeistand von einer
10 Vertrauensperson begleiten zu lassen (Art. 152 Abs. 2 StPO).

12 Sie sind allein zur Einvernahme erschienen und haben Ihre Bereitschaft
13 erklärt, heute ohne Begleitperson auszusagen. Ist das richtig?

14 Ja.

16 **Recht auf Schutzmassnahmen**

17 Die Strafbehörden vermeiden nach Möglichkeit eine Begegnung des
18 Opfers mit der beschuldigten Person, wenn das Opfer dies verlangt
19 (Art. 152 Abs. 3 StPO).

20 Sie haben uns mitgeteilt, dass Sie der beschuldigten Person nicht
21 begegnen möchten. Die heutige Einvernahme wird deshalb audiovisuell in
22 einen anderen Raum übertragen, in welchem die beschuldigte Person und
23 ihre Verteidigung Sie am Bildschirm verfolgen. Haben Sie das verstanden?

24 Ja.

26 **Belehrung Zeugnispflicht**

27 Sie werden heute im Strafverfahren gegen Sandy Schröder betreffend
28 versuchte schwere Körperverletzung als Zeuge einvernommen. Sind Sie in
29 der Lage, der Befragung zu folgen?

30 Ja, es geht mir soweit gut.

32 Als Zeuge sind Sie verpflichtet, die Fragen nach bestem Wissen und
33 Gewissen wahrheitsgemäss zu beantworten und nichts zu verschweigen.
34 Wissentlich falsche Zeugenaussagen werden gemäss Art. 307 StGB mit
35 Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben Sie das
36 verstanden?

37 Ja.



39 Sie werden aufgefordert, bei Ihren Antworten zu unterscheiden, was Sie
40 selbst beobachtet, erlebt oder gesehen haben und was Sie nur vom
41 Hörensagen wissen. Haben Sie das verstanden?

42 Ja.

43 **Zeugnisverweigerungsrecht zum eigenen Schutz oder zum Schutz nahestehender Personen**

44 Sie können die Aussage verweigern, wenn Sie sich damit selbst oder eine
45 Ihnen nahestehende Person derart belasten würden, dass straf- oder
46 zivilrechtliche Konsequenzen drohen. Ebenso können Sie die Aussage
47 verweigern, wenn Ihnen oder einer Ihnen nahestehenden Person durch
48 Ihre Aussage eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben oder ein anderer
49 schwerer Nachteil droht. Haben Sie das verstanden?

50 Ja.

51

52 **Zeugnisverweigerungsrechte aufgrund persönlicher Beziehungen**

53 In welcher Beziehung stehen Sie zu Sandy Schröder?

54 Wir sind Kollegen.

55

56 Ich stelle fest, dass Sie nicht zur Zeugnisverweigerung aufgrund
57 persönlicher Beziehung berechtigt sind.

58

59

60 **Rückfrage zu den Belehrungen**

61 Haben Sie Fragen zu Ihren Rechten und Pflichten, welche ich Ihnen
62 soeben erläutert habe?

63 Nein.

64

65 **Einvernahme zur Sache**

66 Die Staatsanwaltschaft des Kantons X führt ein Strafverfahren gegen
67 Sandy Schröder wegen des Verdachts auf versuchte schwere
68 Körperverletzung zu Ihrem Nachteil, begangen am 17. Mai 2019 um ca.
69 01.30 Uhr in der Wohnung von Sandy Schröder an der Hauptstrasse 80 in
70 Z. Ich werde Sie nun dazu befragen. Haben Sie den Grund der
71 Einvernahme verstanden?

72 Ja.

73

74 Wie geht es Ihnen?

75 Ich habe noch etwas Schmerzen in den Rippen und ich muss mich schonen. Ich darf keinen Sport
76 machen für die nächsten paar Wochen. Ansonsten geht es mir körperlich einigermaßen gut.
77 Psychisch, da ist es anders...

78



79 Wie anders ist es psychisch?

80 Das, was da passiert ist, das ist sehr schwierig für mich...nachzuvollziehen. Die Situation ist
81 völlig ausser Kontrolle geraten und ich kann nicht sagen, warum. Ich schlafe fast gar nichts und
82 wenn, dann habe ich Alpträume. Ich habe stark abgenommen und fühle mich so...kraftlos. Das
83 gibt mir am meisten zu denken, dass ich so ohne Power bin.

84 Haben Sie psychologische Unterstützung?

85 Nein, bisher dachte ich, das würde schon gehen. Also im Spital haben Sie schon geschaut. Aber
86 jetzt...

87 Sie sind Opfer einer Straftat geworden. Sie können sich jederzeit an die
88 Opferberatungsstelle wenden. Die Polizei hat Sie darüber informiert.
89 Melden Sie sich dort, wenn Sie Bedarf für Unterstützung haben. Ist das in
90 Ordnung so für Sie?

91 Ja.

92 Müssen Sie Medikamente nehmen?

93 Ich habe Medikamente gegen die Schmerzen verschrieben bekommen, aber ich versuche,
94 möglichst wenige davon zu nehmen. Abgesehen von den Schmerztabletten muss ich keine
95 Medikamente nehmen.

96 Sie sind gestern aus dem Spital entlassen worden. Wie fühlen Sie sich zu
97 Hause?

98 Gut, ich bin froh, wieder in meiner eigenen Wohnung zu sein. Es ist alles noch ein bisschen
99 umständlich, weil ich mich nicht richtig bewegen kann, aber sonst ist es gut.

100 Sie wohnen in Z. Wie sind Sie hierher gekommen?

101 Mit dem Zug. Ich kann noch nicht wieder Auto fahren.

102 Bitte erzählen Sie mir, was in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai 2019
103 passiert ist.

104 Sandy, Mirco und ich haben uns bei Sandy zu Hause getroffen. Sie hat am meisten Platz,
105 deshalb. Bis etwa zehn Uhr waren wir auf dem Balkon, danach sind wir reingegangen. Schon
106 draussen habe ich gemerkt, dass Sandy irgendwie seltsam drauf war. Sie war so...reizbar, ja,
107 das war es. Ich habe aber nicht weiter darüber nachgedacht, jeder kann ja mal einen schlechten
108 Tag haben. Auch wenn ich das bei Sandy bisher noch nicht festgestellt habe. Jedenfalls sind wir
109 dann rein, Sandy meinte, wir wären zu laut, wegen Nachtruhe und so. Drinnen sind wir dann ins
110 Wohnzimmer und haben uns dort weiter unterhalten. Eigentlich wollte ich viel früher nach
111 Hause, ich hätte ja zur Arbeit gemusst am nächsten Tag. Die Zeit verging schnell und als wir
112 dann auf das Thema „Beziehungen“ gekommen sind, ist Sandy völlig explodiert. Sie hat jeden
113 meiner Sätze persönlich genommen. Dabei habe ich einfach meine Meinung gesagt, keine
114 Ahnung, weshalb sie sich so angesprochen gefühlt hat. Ich habe schon gemerkt, dass sie mich
115 irgendwie völlig falsch verstanden hat und habe ihr mehrmals gesagt, sie solle sich einfach
116 abreagieren. Auch das ist aber völlig falsch bei ihr angekommen und sie hat mich regelrecht
117 angeschrien. Ich sass einfach da und verstand die Welt nicht mehr. Ich habe dann zu Mirco so
118 im Spass gesagt, ob sie jetzt total durchdrehe. Mirco hat nur gelacht und nichts gesagt. Das war
119 dann der Zeitpunkt, wo sie Mirco angeschrien hat und ihm vorgehalten hat, dass es total
120 daneben sei, wenn er ihre und seine Beziehung mit ihr analysiere und dass mich das gar nichts
121 angehe und dass sie nun sehr enttäuscht sei und so weiter und so weiter. Mirco versuchte, sie
122 zu beschwichtigen und hat ihr versichert, dass er mir gegenüber nichts erwähnt habe, zumindest



123 nichts allzu Privates. Sie stand dann auf und marschierte direkt aus der Wohnung raus. Ich
 124 dachte schon, sie würde jetzt einfach gehen. Ich habe noch zu Mirco gesagt, was denn jetzt los
 125 sei, und da stand sie dann schon wieder da mit diesem Schirm in den Händen. Ich wollte zuerst
 126 lachen, doch da kam sie direkt auf mich zu und ging auf mich los. Ich sehe das noch vor mir, wie
 127 sie mit diesem Schirm in der Hand auf mich zusteuerte, als hätte sie alles um sie herum
 128 vergessen. Nur noch sie und ich auf diesem Sofa. Ich weiss noch, dass ich versucht habe,
 129 aufzustehen, doch irgendwie bin ich dann mit dem Gesicht auf diesem Tischchen
 130 aufgeschlagen, jedenfalls dachte ich, shit, jetzt blute ich noch...Danach kann ich mich erst
 131 wieder erinnern, als ich im Spital war.

132 Hat Mirco mit Ihnen über Ihre Beziehung zu Sandy gesprochen?

133 Ja, also vielmehr darüber, dass es irgendwie nicht mehr so stimme und dass es wohl besser sei,
 134 wenn sie wieder nur Freunde seien, so wie vorher. Ich weiss auch nicht, ob sie je so richtig ein
 135 Paar waren, aber das ist nur so eine Vermutung.

136 Wie kommen Sie darauf?

137 Mirco hat so etwas erwähnt, nicht direkt, aber in so eine Richtung halt. Aber ich will nichts
 138 Falsches sagen. Ich habe mir den Rest einfach so zusammengereimt.

139 Können Sie mir noch etwas genauer erzählen, wie Sie auf das Thema
 140 „Beziehungen“ gekommen sind und was Sie dazu gesagt haben?

141 Wie wir darauf gekommen sind, das weiss ich jetzt nicht mehr. So wie man halt plötzlich bei
 142 einem Thema landet und dann ist man mittendrin am Diskutieren und weiss eigentlich gar nicht
 143 mehr, wie man eigentlich dazu gekommen ist. Es ging halt darum, dass viele Paare nur
 144 zusammen sind, weil sie es sich so angewöhnt haben und da habe ich halt gesagt, dass mir
 145 meine Freiheit zu wertvoll wäre, um sie für eine Frau aufzugeben, die, ja, doch nicht richtig zu
 146 mir passt.

147 Warum ist Sandy deswegen so wütend geworden?

148 Das weiss ich nicht.

149 Haben Sie gemerkt, dass Sandy wütend geworden ist?

150 Ja, das habe ich schon gemerkt. Wie gesagt, sie war schon auf dem Balkon etwas unentspannt.

151 Haben Sie trotzdem weiter über dieses Thema gesprochen?

152 Warum nicht? Es ist ja ein Thema, das uns alle irgendwie beschäftigt.

153 Sind Sie in einer Beziehung?

154 Nein.

155 Wissen Sie, ob Sandy in einer Beziehung ist?

156 Sie ist in keiner Beziehung. Das ist ja das Problem.

157 Inwiefern ist das ein Problem?

158 Ja, weil sie dann einfach alles, was in diese Richtung geht, auf sich bezieht. Seit Mirco und sie
 159 nicht mehr zusammen sind, bezieht sie alles auf sich. Aber man wird ja noch darüber reden
 160 dürfen.

161 Sie haben erwähnt, Mirco habe versucht, Sandy zu beschwichtigen.
 162 Können Sie mir das noch etwas genauer schildern?

163 Ja, er hat ihr halt gesagt, sie solle doch jetzt diesen Abend nicht kaputt machen und es wäre
 164 doch gar nicht schlimm. Er hätte mir gegenüber auch nichts über sie erzählt. Solche Dinge halt.
 165 Aber Sandy hat das gar nicht richtig wahrgenommen, sie hat sich irgendwie völlig auf mich
 166 eingeschossen. Und Mirco und ich haben gar nicht realisiert, wie ausser sich Sandy war und
 167 haben das gar nicht so ernst genommen.

168 Haben Sie Sandy beleidigt?

169 Wie?

170 Haben Sie Sandy als „Pussy“ bezeichnet und sie sonst beleidigt?

171 Nein! Behauptet sie das etwa?

172 Sie hat ausgesagt, sie sei von Ihnen mehrfach als „Pussy“ bezeichnet
 173 worden und Sie hätten sie auch sonst beleidigt. Was sagen Sie dazu?

174 Das stimmt doch überhaupt nicht! Warum sollte ich das tun? Sie ist auf mich mit einem Schirm
 175 losgegangen und es hätte viel schlimmer kommen können als diese paar Rippenbrüche. Und
 176 jetzt behauptet sie, ich hätte sie beleidigt? Wie kommt sie dazu? Ich versteh das nicht. Es
 177 stimmt nicht!

178 Kam es zu einer Rangelei im Verlauf des Abends?

179 Behauptet die jetzt auch noch, ich hätte sie verprügelt oder was?? [Der Zeuge wird lauter]. Darf
 180 die das? Darf die einfach behaupten, ich hätte sie verprügelt?

181 Die Frage war, ob es zu einer Rangelei gekommen ist?

182 Nein, ist es nicht! Ich glaub es nicht...

183 Warum denken Sie, dass Sandy ausgerechnet einen Schirm geholt hat?

184 Das weiss ich doch nicht. Da müssen Sie sie fragen. Hat die wirklich behauptet, ich hätte Sie
 185 geschlagen?

186 Herr Stainkogler. Beruhigen Sie sich. Brauchen Sie eine Pause?

187 Nein.

188 Frau Schröder hat ausgesagt, es sei zu einer Rangelei gekommen und sie
 189 sei von Ihnen herumgeschubst worden.

190 Das stimmt nicht, das stimmt einfach nicht.

191 Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Frau Schröder bezeichnen?

192 Wir sind Kollegen. Nicht mehr, nicht weniger. Ich bin auch nicht an einer Beziehung mit Sandy
 193 interessiert, wenn Sie das meinen.

194 Warum nicht?

195 Ganz einfach deshalb, weil sie nicht mein Typ ist. Wir verstehen uns gut als Kollegen und treffen
 196 uns doch regelmässig. That's it. Nicht mehr, nicht weniger. Ausserdem hatte sie ja was mit
 197 Mirco, das wäre ja schon ein Problem.

198 Warum?

199 Das macht man halt nicht. Mirco und ich sind Freunde.

200 Wer hat denn die Beziehung beendet, Mirco oder Sandy?

S. Stainkogler

201 Mirco hat den Schlusstrich gezogen. Sandy hat schon noch versucht, das zu verhindern, aber
202 hat dann auch eingesehen, dass es so wohl besser ist. Es war nicht so eine grosse Sache. Die
203 Trennung, meine ich.

204

205

206 Mirco Wagner hat ausgesagt, Sie würden manchmal die Grenzen nicht
207 kennen bzw. nicht wissen, wann es genug ist und dass sie so Sandy
208 Schröder an diesem Abend provoziert haben könnten. Was sagen Sie
209 dazu?

210 Ich habe Sandy sicher nicht provoziert. Ich habe einfach meine Meinung zu diesem Thema
211 kundgetan. Weder auf sie bezogen noch auf sonst wen. Selbst wenn ihr das nicht gefallen
212 würde, wäre das ja noch lange kein Grund, so auszurasen.

213 Sie haben mir die Frage noch nicht beantwortet: Haben Sie Sandy
214 Schröder an diesem Abend verbal herausgefordert?

215 Nein, das habe ich nicht.

216 Warum sollte Mirco Wagner denn so etwas sagen?

217 Keine Ahnung.

218 Haben Sie registriert, dass Frau Schröder gereizt auf dieses Thema
219 reagierte?

220 Das war ja kaum zu übersehen.

221 Und trotzdem haben Sie die Diskussion weitergeführt und nicht das Thema
222 gewechselt. Warum?

223 Ich konnte ja nicht wissen, dass es so eskalieren würde. Und es muss ja möglich sein, unter
224 Kollegen auch solche Themen zu diskutieren, ohne dass es gleich so endet wie jetzt hier...

225 Was hat Mirco Wagner gemacht, nachdem Sandy Schröder die Wohnung
226 verlassen hatte?

227 Das ist alles sehr verschwommen, ich weiss noch, dass ich versucht habe, aufzustehen, dann
228 schlug sie wieder zu, ich habe das Blut wahrgenommen, danach war fertig. Ich glaube, Mirco hat
229 mir zurück auf das Sofa geholfen, aber danach...Ich weiss es nicht.

230 Wir kommen zum Schluss. Möchten Sie von sich aus noch etwas anfügen?

231 Nein.

232

233 **Ergänzungsfragen**

234 Ergänzungsfragen von RA M:
235 Waren Sie schon einmal in ein Strafverfahren verwickelt?

236 Was hat das jetzt damit zu tun? Ich bin hier das Opfer! Ich sage dazu nichts.

237 Sie wurden in Österreich zu einer Jugendstrafe verurteilt, weil Sie an einer
238 Schlägerei beteiligt waren. Ist das nicht ein Zeichen, dass Sie sich
239 manchmal einfach nicht unter Kontrolle haben und dann auf Leute
240 losgehen?



241 Ich war sechzehn! Das können Sie doch jetzt nicht ernsthaft hier bringen! Sandy hat mich
242 angegriffen und jetzt kommen Sie mit dieser alten Geschichte? Ich fass es nicht...Ich sage jetzt
243 nichts mehr...

244 Warum haben Sie Frau Schröder herumgestossen?

245 Ich habe sie nicht herumgestossen, das war ein Schubsen, aber rein freundschaftlich. Ich
246 schlage doch keine Frauen!

247 Sie haben selbst gesagt, Sie würden Frau Schröder so nicht kennen. Da
248 muss dieser Vorfall doch etwas mit Ihnen zu tun haben.

249 Ich habe gesagt, wie es war. Mehr sage ich nicht mehr.

250 Keine weiteren Ergänzungsfragen von RA M.

251 **Abschluss**

252 Als Zeuge haben Sie Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für
253 Erwerbsausfall und Spesen. Wollen Sie davon Gebrauch machen?

254 Nein.

255

256 *Das Protokoll wird vorgelegt. Der Zeuge wird aufgefordert, dieses zu prüfen*
257 *und auf jeder Seite zu visieren.*

258 Haben Sie Ergänzungen oder Berichtigungen anzubringen?

259

260 Ende der Einvernahme: 10.27 Uhr

261

262

263 Selbst gelesen und bestätigt:

264

265

266

267

268 
.....
269 Sebbi Stainkogler (Befragte Person)

269

270

271

272

273 
.....
274 S (Staatsanwältin)

274

275

276

277

278 
.....
279 R (Protokollführung)

279

Staatsanwaltschaft des Kantons X

X, 23. Mai 2019
Aktennr.: BIM 2019/458

Haftentlassungsverfügung

(Art. 212 Abs. 2 StPO)

Beschuldigte Person **SCHRÖDER Sandy**, geb. 23.10.1990, wohnhaft in Z, Hauptstrasse 80, z.Z. in Untersuchungshaft, Kantonsgefängnis X, amtl. verteidigt durch RA M, Gerechtigkeitsgasse, Z

Verteidigung Rechtsanwalt M, Gerechtigkeitsgasse, Z

betreffend versuchte schwere Körperverletzung (Art. 122 StGB i.V.m. Art. 22 StGB)

wird die Haftentlassung angeordnet:

Haftart Untersuchungshaft

Haftort Kantonsgefängnis X

Entlassungsdatum sofort

Zuführung keine

Zustellung an - Rechtsanwalt M
 - Kantonsgefängnis, per Fax
 - Kantonspolizei X, Zentralendienst, per Fax
 - Wm E, polizeilicher Sachbearbeiter Kapo X, überbracht
 - Amt für Migration X, per Fax
 - Opfer nach Art. 214 Abs. 4 StPO, per Post, vorab per Telefon

Staatsanwaltschaft des Kantons X



S
Staatsanwältin

Vollzugsmeldung:

Aktennr.: BIM 2019/458

1. **SCHRÖDER Sandy**, geb. 23.10.1990, wohnhaft in Z, Hauptstrasse 80, wurde am

(Datum) 23. Mai 2019 , um (Uhrzeit) 11.30 Uhr..... entlassen und

☒ auf freien Fuss gesetzt

☐ zugeführt an

2. Original geht zurück an die Staatsanwaltschaft des Kantons X

Datum: 23. Mai 2019

Stempel und Unterschrift: sig. Kantonsgefängnis X, F 

Einschreiben
Spital X
Notfallstation
Spitalstrasse 1
X

Ihr Zeichen
Unser Zeichen BIM 2019/458
Datum 27. Mai 2019

Ärztlicher Befund
(Art. 195 Abs. 1 StPO)

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Staatsanwaltschaft des Kantons X führt gegen

SCHRÖDER Sandy, geb. 23.10.1990, von Dortmund/Deutschland, Versicherungskauffrau,
Hauptstrasse 80, Z, amtlich verteidigt durch RA M

eine Strafuntersuchung betreffend versuchte schwere Körperverletzung (Art. 122 StGB i.V.m.
Art. 22 StGB), im Zusammenhang mit dem Vorfall vom 17. Juli 2019 zum Nachteil von

STAINKOGLER Sebbi, geb. 19.06.1987, Steinhalde 3, Z.

Im Zusammenhang mit dieser Strafuntersuchung benötige ich Ihren ärztlichen Befund und bitte Sie, die nachstehend aufgeführten Fragen **bis spätestens 7. Juni 2019** zu beantworten. Für eine klare Schilderung der Befunde und die Verwendung von deutschen Ausdrücken bin ich Ihnen dankbar.

Der guten Ordnung halber weise ich Sie darauf hin, dass vorsätzlich falsche Angaben in Ihrem Bericht (straf-)rechtliche Konsequenzen haben und Sie allenfalls noch als Zeuge befragt werden können (vgl. Beilage „Gesetzliche Bestimmungen“).

Für Ihre Bemühungen wollen Sie bitte mit der Übermittlung Ihres Befundes Rechnung stellen.

Für allfällige Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Besten Dank für Ihre Bemühungen.

Freundliche Grüsse
Staatsanwaltschaft des Kantons X



S
Staatsanwältin

Beilagen:

- Fragenkatalog
- Gesetzliche Bestimmungen
- Entbindung vom Arztgeheimnis (Kopie)

X, 22. Juli 2019
BIM 2019/458

Arztbericht

(Art. 195 Abs. 1 StPO)

über

STAINKOGLIER Sebbi, 19.06.1987, Steinalde 3, Z

Fragenkatalog

1. Wann und durch wen wurde das Opfer ärztlich untersucht?
2. Welche Verletzungen hat das Opfer erlitten (genaue Beschreibung der äusseren und evtl. der inneren Verhältnisse)? Welche Organe und Glieder sind verletzt worden?
3. Welche Folgen hatten diese Verletzungen?
4. Befand sich das Opfer zu irgend einem Zeitpunkt in einer unmittelbaren Lebensgefahr? Wenn ja, worin bestand diese, und wie musste sie abgewendet werden?
5. Erlitt das Opfer Verletzungen, die zwar nicht unmittelbar lebensgefährlich waren, die jedoch ohne entsprechende operative Behandlung mit hoher Wahrscheinlichkeit oder gar zwingend zu einer lebensgefährlichen Situation geführt hätten? Worin hätte diese Gefahr bestanden?
6. Kann im jetzigen Zeitpunkt etwas über allfällige bleibende Schäden gesagt werden?
7. Bisherige und zu erwartende Dauer von:
 - 7.1. Aufenthalt in der Intensivstation;
 - 7.2. Spitalaufenthalt;
 - 7.3. Bettlägerigkeit;
 - 7.4. Arbeitsunfähigkeit.
8. Wer ist der nachbehandelnde Arzt?

Haben Sie Ihrerseits weitere sachdienliche Hinweise?

Gesetzliche Bestimmungen

Einholen von Berichten und Auskünften (Art. 195 StPO)

Die Strafbehörden holen amtliche Berichte und Arztzeugnisse über Vorgänge ein, die im Strafverfahren bedeutsam sein können (Art. 195 Abs. 1 StPO).

Falsches Zeugnis (Art. 307 StGB)

¹ Wer in einem gesetzlichen Verfahren als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.

² Werden die Aussage, der Befund, das Gutachten oder die Übersetzung mit einem Eid oder mit einem Handgelübde bekräftigt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe nicht unter 180 Tagessätzen.

³ Bezieht sich die falsche Äusserung auf Tatsachen, die für die richterliche Entscheidung unerheblich sind, so ist die Strafe Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen. Wer in einem gesetzlichen Verfahren als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.

² Werden die Aussage, der Befund, das Gutachten oder die Übersetzung mit einem Eid oder mit einem Handgelübde bekräftigt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe nicht unter 180 Tagessätzen.

³ Bezieht sich die falsche Äusserung auf Tatsachen, die für die richterliche Entscheidung unerheblich sind, so ist die Strafe Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen.

Falsches ärztliches Zeugnis (Art. 318 StGB)

Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Hebammen, die vorsätzlich ein unwahres Zeugnis ausstellen, das zum Gebrauche bei einer Behörde oder zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils bestimmt, oder das geeignet ist, wichtige und berechnete Interessen Dritter zu verletzen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Hat der Täter dafür besondere Belohnung gefordert, angenommen oder sich versprechen lassen, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 318 Ziff. 1 StGB). Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse (Art. 318 Ziff. 2 StGB).

Verletzung des Berufsgeheimnisses (Art. 321 StGB)

1. Geistliche, Rechtsanwälte, Verteidiger, Notare, nach Obligationenrecht zur Verschwiegenheit verpflichtete Revisoren, Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Hebammen sowie ihre Hilfspersonen, die ein Geheimnis offenbaren, das ihnen infolge ihres Berufes anvertraut worden ist, oder das sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben, werden, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

Ebenso werden Studierende bestraft, die ein Geheimnis offenbaren, das sie bei ihrem Studium wahrnehmen.

Die Verletzung des Berufsgeheimnisses ist auch nach Beendigung der Berufsausübung oder der Studien strafbar.

2. Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis aufgrund einer Einwilligung des Berechtigten oder einer auf Gesuch des Täters erteilten schriftlichen Bewilligung der vorgesetzten Behörde oder Aufsichtsbehörde offenbart hat.

3. Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Zeugnispflicht und die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde.

WiesenSpital
Spitalstrasse 4
X

Chirurgische Klinik

Dr. med. B., Chefarzt
Dr. med. R., Leitender Arzt
Dr. med. E., Leitender Arzt

X, 7. Juni 2019

Arztbericht über STAINKOGLER Sebbi

Sehr geehrte Frau Staatsanwältin

Wir berichten Ihnen aufforderungsgemäss über oben erwähnten Patienten und beantworten Ihnen die uns gestellten Fragen wie folgt:

Ad 1

Der Patient wurde am 17. Mai 2019 notfallmässig nach einer tätlichen Auseinandersetzung via Rettungsdienst eingeliefert und infolgedessen auf unserer Notfallstation untersucht und danach hospitalisiert. Am 22. Mai 2019 wurde er entlassen.

Ad 2

Der Patient erlitt eine mehrfache Rippenfraktur und eine Rissquetschwunde am Unterkiefer.

Ad 3

Es bestanden anfänglich starke Schmerzen aufgrund der Rippenbrüche. Ansonsten keine Folgen.

Ad 4

Nein.

Ad 5

Nein.

Ad 6

Mit bleibenden Schäden ist aktuell nicht zu rechnen.

Ad7

7.1 kein Aufenthalt in Intensivstation

7.2 Spitalaufenthalt vom 17. Mai bis 22. Mai 2019

7.3 keine Bettlägerigkeit

7.4 Arbeitsunfähigkeit zu 100% bis vorerst 15. August 2019.

Ad 8

Hausarzt Dr. med. H, Z

Zusätzliche Angaben haben wir aktuell keine. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

med. pract. P

Dr. med. E.

elektronisch visiert – Dokument ohne Unterschrift gültig

Staatsanwaltschaft des Kantons X

Z, 23. Juli 2019
BIM 2019/458

Abschluss der Untersuchung
(Art. 318 StPO)

In der Strafsache

Beschuldigte Person	SCHRÖDER Sandy, geb. 23.10.1990, von Dortmund, Deutschland, wohnhaft Hauptstrasse 80, Z
Verteidigung (amtl.)	Rechtsanwalt lic. iur. M, Gerechtigkeitsgasse, Z
betreffend	versuchte schwere Körperverletzung (Art. 122 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 22 StGB)

wird verfügt:

1. Den Parteien wird angezeigt, dass die Staatsanwaltschaft Anklage erheben will.
2. Die Parteien können bei der Staatsanwaltschaft innert einer Frist von 10 Tagen allfällige Beweisanträge stellen.
3. Den am Verfahren beteiligten Rechtsvertretern werden die Akten elektronisch zugestellt.
4. Die Privatklägerschaft wird eingeladen, innert derselben Frist eine allfällige Forderung zu beziffern und, unter Angabe der angerufenen Beweismittel, kurz schriftlich zu begründen, sofern dies nicht schon erfolgt ist (Art. 123 Abs. 1 StPO).
5. Diese Verfügung kann nicht angefochten werden.
6. Zustellung an:
 - RA M, Gerechtigkeitskasse, Z, Einschreiben im Doppel, für sich und die beschuldigte Person
 - RA A, Pappelhain 15, E, Einschreiben im Doppel, für sich und den Privatkläger

Staatsanwaltschaft des Kantons X


S
Staatsanwältin

Einschreiben

Staatsanwaltschaft des Kantons X
Kantonsstrasse 2
X

Z, 29. Juli 2019

BIM 2019/458

Beweisantrag: Einvernahme von Peter Peyerle

Sehr geehrte Frau Staatsanwältin

Im von Ihnen geführten Strafverfahren gegen Sandy Schröder beziehe ich mich auf Ihre Anzeige vom 23. Juli 2019, wonach der Sachverhalt zur Anklage gebracht werden soll.

Namens und im Auftrag meiner Klientin stelle ich folgenden

Beweisantrag:

Es sei Peter Peyerle als Zeuge zu befragen.

Peter Peyerle ist der Ex-Partner meiner Klientin. Herr Peyerle wird Aussagen zur Person meiner Klientin machen können und bezeugen können, dass Sandy Schröder eine friedliebende, ruhige und zurückhaltende Person ist. Zudem kennt Herr Peyerle Sebbi Stainkogler und wird auch zu seinen Wesenszügen Aussagen machen können. Ich bitte darum, den Einvernahmetermin vorgängig mit mir abzusprechen, da die Verteidigung von ihrem Teilnahmerecht Gebrauch machen wird.

Freundliche Grüsse


RA M

Z, 5. August 2019
BIM 2019/458

Beweisergänzungsverfügung

(Art. 318 Abs. 2 StPO)

In der Strafsache

Beschuldigte Person	SCHRÖDER Sandy, geb. 23.10.1990, von Dortmund, Deutschland, wohnhaft Hauptstrasse 80, Z
Verteidigung	Rechtsanwalt lic. iur. M, Gerechtigkeitsgasse, Z
Straftatbestand	versuchte schwere Körperverletzung (Art. 122 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 22 StGB)

wird aus folgenden Gründen:

1. Am 29. Juli 2019 stellte Rechtsanwalt M namens der Beschuldigten Schröder Sandy den Antrag, es sei Peter Peyerle zu befragen.
2. Der Beweisantrag der Verteidigung ist aus folgenden Gründen abzulehnen:
 - 2.1 Gemäss Art. 139 Abs. 2 StPO wird über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, der Beweis nicht geführt.
 - 2.2 Die getätigten Ermittlungen erlauben, die Sache strafrechtlich zu beurteilen bzw. Anklage zu erheben. Es ist unbestritten, dass sich Peter Peyerle in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai 2019 nicht in der Wohnung aufgehalten hat und daher keine Aussagen zum Tathergang und zur damaligen Gefühlslage der Beschuldigten machen kann. Eine Befragung von Peter Peyerle ist daher weder angezeigt noch erforderlich, zumal das Verfahren spruchreif ist. Entsprechend ist der Beweisergänzungsantrag der Verteidigung abzulehnen.

verfügt:

1. Der folgende Beweisergänzungsantrag der Verteidigung wird abgelehnt:
Durchführung einer Einvernahme mit Peter Peyerle
2. Diese Verfügung ist unter Hinweis, dass die Beweisanträge in der Hauptverhandlung erneut gestellt werden können, nicht anfechtbar.

3. Zustellung an:

- RA lic. iur. M, Gerechtigkeitsgasse, Z, Einschreiben im Doppel, für sich und die Beschuldigte

Staatsanwaltschaft des Kantons X

S

S

Staatsanwältin

Anwaltsbüro ABC & Partner
Pappelhain 15
E

eingetragen im Anwaltsregister

Einschreiben

Staatsanwaltschaft des Kantons X
Kantonsstrasse 2
X

E, 30. Juli 2019

**BIM 2019/458: Strafverfahren gegen Sandy Schröder – Eingabe
Zivilforderung**

Sehr geehrte Frau Staatsanwältin

In oben erwähnter Sache nehme ich Bezug auf die Parteimitteilung vom 23. Juli 2019 und teile Ihnen mit, dass seitens der Privatklägerschaft keine Beweisanträge gestellt werden.

Mein Klient fordert eine Genugtuungszahlung von CHF 7'500.--. Die durch die Schirmattacke entstandenen körperlichen Schäden meines Mandanten werden im Laufe der Zeit verheilen und es ist zu hoffen, dass auch die Schmerzen abklingen werden. Der seelische Schaden, den mein Klient durch diese hemmungslose Attacke erlitten hat, hinterlässt jedoch Spuren, die bleiben werden. Seit dem Angriff leidet er unter Ein- und Durchschlafstörungen, fühlt sich ausgelaugt, müde und traut sich kaum mehr, seine Wohnung zu verlassen. Vor diesem Hintergrund und um dieser seelischen Unbill mindestens im Ansatz Rechnung zu tragen, erscheint eine Genugtuungsforderung von CHF 7'500.-- mehr als gerechtfertigt.

Freundliche Grüsse


RA A

Staatsanwaltschaft des Kantons X

Einschreiben

Kriminalgericht X
Bahnhofstrasse
Postfach 2222
X

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

BIM 2019/458
5. September 2019

Anklage

(Art. 324 ff. StPO)

In Sachen

Beschuldigte Person	SCHRÖDER Sandy , geb. 23.10.1990, Hauptstrasse 80, Z
Vorstrafen	keine
Vormundschaft	keine
Muttersprache	Deutsch
Verteidigung (amtl.)	RA M
Haftsache	nein
Polizei- und Untersuchungshaft	von Mittwoch, 17. Juli 2019, 07.44 Uhr bis Montag, 4. August 2019, 08.00 Uhr
Sicherheitshaft	keine
Vorzeitiger Vollzug	nein
Ersatzmassnahmen	keine
Geschädigte Person	Sebbi Stainkogler
Privatklägerschaft	Sebbi Stainkogler
wegen	versuchter schwerer Körperverletzung (Art. 122 StGB i.V.m. Art. 22 StGB)

wird Anklage erhoben:

Zur Last gelegte strafbare Handlung

(Art. 325 Abs. 1 Bst. f StPO)

Die Beschuldigte wird angeklagt

der versuchten schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 StGB i.V.m. Art. 22 StGB,

begangen dadurch, dass sie versucht hat, vorsätzlich einen Menschen lebensgefährlich zu verletzen, wobei sie, nachdem sie mit der Ausführung begonnen hatte, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende führte oder der zur Vollendung gehörende Erfolg nicht eintrat oder nicht eintreten konnte,

bei folgendem Sachverhalt:

Am Mittwoch, 17. Mai 2019, um ca. 01.30 Uhr, ging Sandy Schröder in ihrer Wohnung an der Hauptstrasse 80 in Z mit einem Schirm, den sie in ihrer rechten Hand hielt, auf ihren Bekannten Sebbi Stainkogler los und stach von oben herab mindestens fünf mal mit der 5 cm langen Metallspitze des Schirms auf den Oberkörper des auf dem Sofa sitzenden Sebbi Stainkogler ein, wobei sie ihren rechten Arm jeweils auf Kopfhöhe anhub und den Schirm in der Mitte festhielt. Nach einem Unterbruch von wenigen Sekunden stach Sandy Schröder erneut auf Sebbi Stainkogler ein, bevor es dem ebenfalls anwesenden Mirco Wagner gelang, Sandy Schröder zurückzuhalten. Sebbi Stainkogler erlitt durch die Schirmstiche einen mehrfachen Rippenbruch sowie eine Rissquetschwunde am Unterkiefer, was Sandy Schröder zumindest in Kauf nahm.

Privatklägerschaft sowie deren allfällige Zivilklagen

(Art. 326 Abs. 1 Bst. a StPO)

- Sebbi Stainkogler, Steinhalde 3, Z,
erhebt Straf- und Zivilklage (Genugtuung: CHF 7'500.--)

Angeordnete Zwangsmassnahmen

(Art. 326 Abs. 1 Bst. b StPO)

- Festnahme am Freitag, 17. Mai 2019, 07.44 Uhr, anschliessend Untersuchungshaft bis Donnerstag, 23. Mai 2019, 11.30 Uhr
- Anordnung Blut- und Urinprobe
- Hausdurchsuchung vom 17. Mai 2019

Beschlagnahmte Gegenstände und Vermögenswerte

(Art. 326 Abs. 1 Bst. c StPO)

- Schirm, orange

Entstandene Untersuchungskosten

(Art. 326 Abs. 1 Bst. d StPO)

Die entstandenen Untersuchungskosten betragen **CHF 14'225.--**.

Anträge zu den Sanktionen und auf nachträgliche richterliche Entscheidungen

(Art. 326 Abs. 1 Bst. f und Bst. g StPO)

Die Anträge werden durch die Staatsanwaltschaft anlässlich der Hauptverhandlung gestellt.

Ersuchen, eine Vorladung zur Hauptverhandlung zu erhalten

(Art. 326 Abs. 1 Bst. h StPO)

Die Staatsanwaltschaft ersucht um eine Vorladung zur Hauptverhandlung; entsprechend wird darum gebeten, den Hauptverhandlungstermin mit der Staatsanwaltschaft abzusprechen.

Beilagen	Akten (gemäss separatem Verzeichnis)
Zustellung der Anklage an	- RA M, Gerechtigkeitsgasse, Z, Einschreiben im Doppel, für sich und den Beschuldigten - RA A, Pappelhain 15, E, für sich und den Privatkläger
Rechtsmittel	Die Anklageerhebung ist nicht anfechtbar (Art. 324 Abs. 2 StPO).

Staatsanwaltschaft des Kantons X



S
Staatsanwältin